



PARTNERS *of the* AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives



PARTNERS *of the* AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

Politique de l'article 889

A partir du 1er décembre 2023

Adopté

John McPhail

Président-

directeur

général

Table des matières

1. Objectif	3
2. Définitions.....	3
3. Politique	4
3.1 Exceptions à l'article 889	5
4. Section 889 - Exigences en matière d'écoulement	5
4.1 Exigences en matière d'écoulement - Contrats fédéraux	5
4.2 Exigences en matière d'écoulement - Accords de coopération et subventions fédérales	6
5. Inventaire et audits.....	6
5.1 Audits des équipements ou services de télécommunications couverts	6
6. Passation de marchés et sélection pour les équipements ou services de télécommunication ...	6
6.1 Obligations contractuelles.....	7
7. Signalement des infractions	7
8. Mises à jour de la politique	7



1. Objectif

L'objectif de cette politique est de fournir des orientations pour se conformer à la [section 889 du National Defense Authorization Act \(NDAA\)](#). Cette politique s'applique à toutes les aides et acquisitions financées par le gouvernement des États-Unis. La [clause FAR 4.2102\(a\)\(2\)](#) s'applique à tous les contrats fédéraux, et [2 CFR 200.471](#) et [2 CFR 200.216](#) s'appliquent à toutes les subventions et à tous les accords de coopération, délivrés à partir du 13 août 2020.

Cette politique établit l'engagement de Partners of the Americas Inc. (Partners) à garantir qu'aucun équipement ou service de télécommunications ou de vidéosurveillance provenant de sociétés chinoises interdites, telles que spécifiées dans la section 889, ne soit utilisé dans le cadre des opérations de Partners. Le respect de cette réglementation est essentiel au maintien de l'intégrité de notre travail et est conforme à notre responsabilité en tant que bénéficiaires de fonds du gouvernement des États-Unis.

2. Définitions

1. **Backhaul** - liaisons intermédiaires entre le réseau central, ou réseau de base, et les petits sous-réseaux situés à la périphérie du réseau (par exemple, connexion des téléphones cellulaires/tours au réseau téléphonique central). Le backhaul peut être sans fil (par exemple, micro-ondes) ou câblé (par exemple, fibre optique, câble coaxial, Ethernet).
2. **Pays étranger couvert** - désigne la République populaire de Chine.
3. **Les équipements ou services de télécommunication couverts** - tels que définis dans [Pub. L. 115-232, Section 889](#), signifie l'un des éléments suivants :
 - i. Les équipements de télécommunications produits par Huawei Technologies Company ou ZTE Corporation (ou toute filiale ou société affiliée à ces entités).
 - ii. Aux fins de la sécurité publique, de la sécurité des installations gouvernementales, de la surveillance de la sécurité physique des infrastructures critiques et à d'autres fins de sécurité nationale, les équipements de vidéosurveillance et de télécommunications produits par Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company ou Dahua Technology Company (ou toute filiale ou société affiliée de ces entités).
 - iii. les services de télécommunications ou de vidéosurveillance fournis par ces entités ou utilisant ces équipements.
 - iv. Les équipements ou services de télécommunications ou de vidéosurveillance produits ou fournis par une entité dont le secrétaire à la défense, en consultation avec le directeur du renseignement national ou le directeur du Federal Bureau of Investigation, estime raisonnablement qu'elle est détenue ou contrôlée par le gouvernement d'un pays étranger couvert, ou qu'elle a un lien avec lui.



2. **Dispositions d'interconnexion** : dispositions régissant la connexion physique de deux réseaux ou plus afin de permettre l'utilisation du réseau d'un autre pour transférer le trafic là où il est nécessaire.



(par exemple, la connexion d'un client de l'opérateur téléphonique A à un client de l'opérateur téléphonique B) ou le partage de données et d'autres ressources d'information.

3. **Enquête raisonnable** - enquête visant à découvrir toute information en possession de l'entité sur l'identité du producteur ou du fournisseur d'équipements ou de services de télécommunications couverts utilisés par l'entité, ce qui exclut la nécessité d'un audit interne ou d'un audit par un tiers.
4. **Itinérance** - services de communications cellulaires (par exemple, voix, vidéo, données) reçus d'un réseau visité lorsqu'il n'est pas possible de se connecter aux installations du réseau d'origine, soit parce que la couverture du signal est trop faible, soit parce que le trafic est trop important.
5. **Composant substantiel ou essentiel** - tout composant nécessaire au bon fonctionnement ou aux performances d'un équipement, d'un système ou d'un service.

3. Politique

La section 889(a)(1)(B) interdit au gouvernement de passer des contrats avec toute entité qui utilise des équipements, des systèmes ou des services utilisant des équipements ou des services de télécommunications couverts en tant que composants substantiels ou essentiels d'un système, ou en tant que technologie critique dans le cadre d'un système, à partir du 13 août 2020, à moins qu'une exception ne s'applique ou qu'une dérogation n'ait été accordée.

L'interdiction s'applique à l'utilisation par Partners d'équipements ou de services couverts dans le cadre de ses activités dans le monde entier. Si Partners utilise l'un des équipements ou services interdits, à quelque niveau que ce soit, dans le cadre de ses activités dans le monde entier, il ne pourra pas bénéficier d'une subvention de l'USG sans dérogation.

Il est interdit aux bénéficiaires et aux sous-réциpiendaires d'utiliser des fonds de subvention, y compris les coûts directs et indirects, les revenus du programme et tout partage des coûts, pour des équipements ou des services de télécommunication couverts pour :

1. Acquérir ou obtenir, étendre ou renouveler un contrat d'acquisition ou d'obtention ;
2. conclure un contrat (étendre ou renouveler un contrat d'achat) ; ou
3. Obtenir l'équipement, les services ou les systèmes.

Comme pour les autres coûts non admissibles, les équipements de télécommunication couverts et les services de vidéosurveillance ne peuvent pas être facturés directement ou indirectement dans le cadre de la subvention. Si un bénéficiaire utilise des équipements de télécommunications couverts et des services de vidéosurveillance et considère ces coûts comme des coûts indirects, il lui incombe de réviser son accord sur les taux de coûts indirects et de veiller à ce que ces coûts



PARTNERS *of the* AMERICAS

Connect • Serve • Change Lives

non admissibles soient retirés du montant de base imputable à sa (ses) subvention(s) fédérale(s).

3.1 Exceptions à l'article 889

La section 889 interdit très clairement l'acquisition ou l'utilisation d'équipements et de services de télécommunications interdits, mais dans certains cas, une dérogation peut être accordée, mais il n'y a que deux exceptions.

1. La première exception permet aux fonctionnaires de se procurer des services qui reposent sur des équipements interdits ou couverts pour des raisons spécifiques. Ces raisons comprennent le "backhaul", les "accords d'interconnexion" et l'"itinérance". Ces pratiques sont celles qui reposent le moins sur des équipements couverts. Par exemple, les liaisons de retour sont considérées comme des "liaisons intermédiaires entre le réseau central, ou réseau de base, et les petits sous-réseaux situés à la périphérie du réseau".
2. La deuxième exception stipule que les équipements couverts sont autorisés si, après examen, ils "ne peuvent pas acheminer le trafic de données de l'utilisateur, rediriger le trafic de données de l'utilisateur ou permettre la visibilité des données de l'utilisateur ou des paquets que ces équipements transmettent ou gèrent d'une autre manière".

Toute exception doit être documentée et soumise à l'approbation préalable du donateur, faute de quoi elle sera rejetée.

4. Section 889 - Exigences en matière d'écoulement

La section 889 s'applique aux sous-réциpiendaires (accords de coopération et subventions fédérales) et aux sous-traitants (contrats fédéraux). La section ci-dessous montre comment les exigences de flux affectent les bénéficiaires de second rang.

4.1 Exigences en matière d'écoulement - Contrats fédéraux

Pour les contrats fédéraux, la section 889 de la NDAA s'applique aux contrats principaux. Le FAR exige que l'interdiction prévue à la section 889(a)(1)(A) continue de s'appliquer à tous les sous-traitants ; toutefois, la section 889(a)(1)(B) ne s'appliquera pas parce que le contractant principal est la seule "entité" avec laquelle l'agence "conclut un contrat" et qu'une agence ne "conclut pas de contrat" directement avec un sous-traitant, à quelque niveau que ce soit.

Les sous-traitants doivent aborder les questions de conformité avec le contractant principal. Le contractant principal est chargé de soumettre à l'agence fédérale la déclaration de conformité à l'article 889, qui exige du contractant principal qu'il vérifie l'utilisation de fournitures/services interdits dans ses chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale.

La représentation FAR 52.204-24 ne s'applique pas aux sous-traitants. Toutefois, la

représentation du contractant principal comprend l'examen des relations avec tout sous-traitant ou fournisseur pour lequel le contractant principal a un contrat fédéral et qui utilise le fournisseur ou le sous-traitant en question.



les équipements ou services de "télécommunications couverts" d'un sous-traitant en tant qu'élément substantiel ou essentiel d'un système. Une enquête raisonnable est une enquête visant à découvrir toute information en possession de l'entité, principalement de la documentation ou d'autres dossiers, sur l'identité du producteur ou du fournisseur des équipements ou services de télécommunications couverts utilisés par l'entité. Une enquête raisonnable ne doit pas nécessairement inclure un audit interne ou un audit par un tiers.

4.2 Exigences en matière de flux - Accords de coopération et subventions fédérales

Les exigences de [2 CFR 200.471](#) et [2 CFR 200.216](#) s'appliquent à tous les sous-réциpiendaires. Pour l'USAID, les clauses suivantes doivent être incluses dans tout contrat de sous-traitance :

- Pour les organisations américaines, la disposition standard [M1. Applicabilité de 2 CFR 200 et 2 CFR 700](#) : les dispositions de 2 CFR 200 s'appliquent aux bénéficiaires et aux sous-réциpiendaires.
- Pour les organisations non américaines, la disposition standard [M29. Interdiction de certains services ou équipements de télécommunication et de vidéosurveillance](#) exige que la disposition soit incluse dans les sous-contrats.

5. Inventaire et audits

Chaque année, conformément à la [politique de gestion des stocks des partenaires](#), un inventaire complet sera dressé. À partir de cette liste, chaque directeur d'unité ou de programme/chef d'équipe devra passer en revue tous les équipements et services de télécommunications et de vidéosurveillance utilisés.

5.1 Audits des équipements ou services de télécommunication couverts

Pour tous les éléments relevant des "équipements ou services de télécommunication couverts", le directeur de l'unité ou du programme/chef d'équipe doit évaluer ces équipements ou services et déterminer s'ils proviennent d'entreprises interdites énumérées à la section 889. S'ils ne proviennent pas d'entreprises interdites, ils doivent signer la [certification](#) annuelle [des équipements ou services de télécommunication couverts](#). S'il s'avère que certains articles proviennent d'entreprises interdites, le directeur de l'unité ou du programme/chef de partie doit signaler la violation conformément à la [section 7](#).



6. Passation de marchés et adjudication d'équipements ou de services de télécommunication

Les unités ou les programmes qui prévoient d'acquérir des équipements ou des services de télécommunication doivent respecter les normes de la section 889. Le directeur de l'unité ou du programme/le chef d'équipe devra vérifier le fournisseur pour s'assurer qu'il ne fournit pas d'équipements ou de services interdits. En cas de doute, l'équipe chargée de la conformité doit être contactée pour participer au processus de vérification avant l'achat.

6.1 Obligations contractuelles

Tous les modèles de contrats/accords standard de l'USG pour les partenaires incluront des clauses spécifiques interdisant explicitement l'utilisation d'équipements ou de services couverts et exigeant le respect de ces clauses par les fournisseurs.

7. Signalement des infractions

Si une violation de cette politique est constatée dans le cadre d'un audit annuel de l'inventaire, d'un processus de vérification ou par d'autres moyens, l'équipe chargée de la conformité doit être contactée à l'adresse [suivante : compliance@partners.net](mailto:compliance@partners.net). L'équipe chargée de la conformité travaillera avec l'équipe du programme ou de l'unité pour analyser la situation et déterminer la meilleure ligne de conduite à adopter pour résoudre le problème de non-conformité.

8. Mises à jour de la politique

Des révisions et des mises à jour régulières de la politique seront effectuées afin de s'aligner sur toute modification des règlements de la section 889 ou sur l'identification de nouvelles sociétés interdites.